



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elisa Teguh Marhaen Saputra alias Toto Saputra;
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 56/14 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Pesona Asri Blok I/4 Rt. 005/010 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut atau Perumahan Rungkut Jaya Blok F 1 Rungkut Jaya Surabaya Timur/Komplek Perumahan Rungkut Jaya, Jalan Wonorungkut Utara 8 Blok F No. 2 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa Elisa Teguh Marhaen Saputra alias Toto Saputra ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Toni Hastori, SH & Pathner Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum TAEM alamat Jl. Kp.Lio Seajar Rel No 24 RT. 008/19 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoranmas Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP (Dakwaan Ketiga).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA ALIAS TOTO SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik, Nomor : 934/Pondok Karya atas nama Doktorandus ROSMAWI HASAN yang terdapat stempel bertuliskan "SERTIFIKAT INI TIDAK SESUAI DENGAN BUKU TANAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG";
 - 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perubahan PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
 - 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 117 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
 - 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 97 tanggal

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;

- 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 12 tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;

- 1 (satu) eksemplar Asli Akta Berita Acara Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 21 tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;

- 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 18 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Daftar Akta dari nomor : 152 s.d. 170, tanggal 17 Juni 2011 s.d. 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011 yang telah dilegalisasi oleh FAUZI AGUS, SH selaku protokol Notaris DRADJAT DARMADJI, SH;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku lampiran Daftar Akta dari nomor : 152 s.d. 170, tanggal 17 Juni 2011 s.d. 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011 yang telah dilegalisasi oleh FAUZI AGUS, SH selaku protokol Notaris DRADJAT DARMADJI, SH;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Daftar Akta dari nomor : 79 s.d. 84, tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011;

- 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Millik, Nomor : 934/Pondok Karya atas nama Doktorandus ROSMAWI HASAN yang terdapat stempel bertuliskan "SERTIFIKAT INI TIDAK SESUAI DENGAN BUKU TANAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG";

- 1 (satu) eksemplar fotokopi lampiran Buku Daftar Akta dari nomor : 114 tanggal 9 September 2008 s.d. 118 tanggal 10 September

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah dilegalisasi oleh Notaris NOVIANTI SH;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi lempiran Buku Daftar akta dari nomor : 11082 tanggal 13 juni 2002 s.d. 11129 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta pusat yang telah dilegalisasi oleh Notaris NITTA HERRAWATI, SH.
- Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading. Nomor : BBC.JKG/0771/2012, tanggal 4 September 2012 yang ditujukan kepada PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK);
- Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading. Nomor : BBC.JKG/1398/2012, tanggal 6 September 2012, yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Tbk Regional Credit Operations jakarta Kelapa Gading, perihal Pembuatan Addendum Perjanjian Kredit a.n. PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
- Fotokopi legalisir Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011 Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 6 September 2012
- Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. BBC,JKG/0688/2011 tanggal 19 Agustus 2011 antara Sdr. TOTO SAPUTRA dengan PT. Bank Mandiri Tbk BBC Jakarta Kelapa Gading;
- Fotokopi legalisir Surat Kuasa Toto Saputra tertanggal 4 September 2012;
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Toto Saputra tertanggal 4 September 2012;
- Fotokopi legalisir Standar Prosedur Kredit Small business 2007 Bank Mandiri;
- Fotokopi legalisir Surat PT. WSA Jatim Bahari tanggal 8 Agustus 2011 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada Pimpnan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk;
- Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat;

- Fotokopi legalisir Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT;
- 1 (satu) asli rekening Koran bank Mandiri cabang Jakarta Pulogadung atas nama WAHANASARANA ANGUTA rekening nomor : 1250011038155 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Desember 2014;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum para Pemegang saham Luar Biasa PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, tanggal 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris ADI TRIHARSO, SH Nomor : 04 / NOT / I / 2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh ADI TRIHARSO, SH Notaris Kota Jakarta Selatan;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. BBC. JKG/0688/2011, TANGGAL 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan ADANG KUSNANDAR;
- Fotokopi Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri, Tbk yang di tanda tangani TOTO SAPUTRA selaku Dirut PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, Drs. Ch. SUTARMAN selaku Direktur dan Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris, tanggal 08 Agustus 2011;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WahanasaranaAngkutan Jatimbahari hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, Drs. CH. SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- Fotokopi legalisir Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit PT. Wahanasarana angkutan Jatimbahari yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Tbk, tanggal 13 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama;
- fotokopi legalisir Surat Persetujuan tertanggal 16 Agustus 2011 dari Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris Utama kepada TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
- Fotokopi Surat Pernyataan TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari tanggal 16 Agustus 2011;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-13402HT.01.01-TH.2002, tanggal 19 Juli 2002;
- Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-14826AH.01.02-TH.2009, tanggal 13 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 74/Not-D/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DRAJAT DARMADJI, SH selaku Notaris di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri (persero) Tbk BBC Jakarta kelapa Gading NOmor : BBC.JKG/0648/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang ditujukan kepada KJPP Areyanti Junita perihal : Pelaksanaan Kerja Penilaian Agunan Kredit Debitur bank mandiri Segmen bussines banking;
- Fotokopi legalisir laporan Penilaian No. laporan : 066/lap.Pen/AJ-WAJ/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Debitur PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
- Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor : 0349/ST/AJ-BM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukan kepada Sdr. HANDI HARNOTO;
- Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama;
- Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran Terbatas PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari nomor : 130346344066 tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Prdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya;
- Fofokopi legalisir Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011, tanggal 24 Agustus 2011
- Fotokopi legalisir KTP atas nama DRS. ROSMAWI HASAN dengan NIK : 09.5310.200442.0195, KTP atas nama ZURJANIS dengan NIK : 09.5310.450345.0050 dan KTP atas nama TOTO SAPUTRA dengan NIK 3275111409650007;
- Fotokopi legalisir Buku tanah SHM no. 934 kantor BPN Tangerang Kabupaten atas nama DRS. ROSMAWI HASAN;
- Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor : 230 – 2011, tanggal 16 September 2011yang dibuat dihadapan PPAT DAISY MIHARDJA, Tangerang Kabupaten

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan Terdakwa Elisa Teguh Marhaen Saputra alias Toto Saputra dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi sekitar tanggal 24 Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA**, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* . perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTA JATIM BAHARI merasa kekurangan modal dalam menjalankan usahanya tersebut, kemudian terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** mencari cara dengan menghubungi **RIKOFLY** (saat ini telah meninggal dunia) anak dari saksi ROSMAWI HASAN, dan mengutarakan maksud terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan berpura-pura kalau terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA**

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari sebidang tanah untuk terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** beli mendengar hal tersebut **RIKOFLY** yang mengetahui kalau saksi ROSMAWI HASAN (ayah kandung RIKOFLY (Alm) ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Caraka Raya No. 67 Rt. 001/007 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tangerang Selatan, seluas 1.210 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik, SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren menyampaikannya kepada saksi ROSMAWI HASAN, lalu RIKOFLY meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi ROSMAWI HASAN atas perintah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan alasan untuk dilakukan Pengecekan keasliannya di BPN, setelah sertifikat tersebut berada ditangan RIKOFELY selanjunya oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** sertifikat Nomor 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tersebut oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan tanpa memberitahukan kepada saksi ROSMAWI HASAN digunakan terdakwa sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, dengan mengatas namakan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, dengan melampirkan surat-surat berupa.

- a. Asli Surat Permohonan debitur tanggal 8 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, CH SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- b. Fotokopi NPWP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- c. Fotokopi TDP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- d. Fotokopi SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- e. Fotokopi KTP atas nama TOTO SAPUTRA, CH. SUTARMAN dan Drs.ROSMAWI HASAN dan ZURJANIS.
- f. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat; dan
- h. Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. ROSMAWI HASAN no. 934 (aslinya di serahkan sebelum penanda tangan perjanjian kredit).
- j. Laporan keuangan perusahaan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 31 desember 2009 dan 31 desember 2010.
- k. Company profile PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- l. Surat Persetujuan dari Drs. ROSMAWI HASAN kepada TOTO SAPUTRA yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan DRS. ROSMAWI HASAN, tanggal 16 Agustus 2011.
- m. Surat pernyataan TOTO SAPUTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA.

Setelah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** berhasil mencairkan uang pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ternyata terdakwa tidak melakukan pelunasan cicilan sebagai kewajiban terdakwa kepada Bank sehingga Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading melakukan klarifikasi terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan sertifikat SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Atas nama saksi ROSMAWI HASAN, karena saksi ROSMAWI HASAN merasa tidak pernah mengagunkan sertifikat tanah miliknya sebagai Anggunan, saksi ROSMAWI HASAN menjadi terkejut lalu melaporkan perbuatan terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP .

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi sekitar tanggal 24 Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA, Dengan sengaja, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak diplasukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada mulanya terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTA JATIM BAHARI merasa kekurangan modal dalam menjalankan usahanya tersebut, kemudian terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** mencari cara dengan menghubungi **RIKOFLY** (saat ini telah meninggal dunia) anak dari saksi ROSMAWI HASAN, dan mengutarakan maksud terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan berpura-pura kalau terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** sedang mencari sebidang tanah untuk terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** beli mendengar hal tersebut **RIKOFLY** yang mengetahui kalau saksi ROSMAWI HASAN (ayah kandung **RIKOFLY** (Alm) ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Caraka Raya No. 67 Rt. 001/007 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tangerang Selatan, seluas 1.210 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik, SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren menyampaikannya kepada saksi ROSMAWI HASAN, lalu **RIKOFLY** meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi ROSMAWI HASAN atas perintah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan alasan untuk dilakukan Pengecekan keasliannya di BPN, setelah sertifikat tersebut berada ditangan **RIKOFELY** selanjunya oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** sertifikat Nomor 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tersebut oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** gunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, dengan mengatas namakan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, dengan melampirkan surat-surat berupa:

- a. Asli Surat Permohonan debitur tanggal 8 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, CH SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- b. Fotokopi NPWP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- c. Fotokopi TDP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- d. Fotokopi SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- e. Fotokopi KTP atas nama TOTO SAPUTRA, CH. SUTARMAN dan Drs.ROSMAWI HASAN dan ZURJANIS.



- f. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor : 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat; dan
- h. Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT.
- i. Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. ROSMAWI HASAN no. 934 (aslinya di serahkan sebelum penanda tangan perjanjian kredit).
- j. Laporan keuangan perusahaan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 31 desember 2009 dan 31 desember 2010.
- k. Company profile PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- l. Surat Persetujuan dari Drs. ROSMAWI HASAN kepada TOTO SAPUTRA yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan DRS. ROSMAWI HASAN, tanggal 16 Agustus 2011.
- m. Surat pernyataan TOTO SAPUTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA .

Bahwa terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA** sesungguhnya mengetahui kalau akta Perubahan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris Jakarta Pusat dengan pengurus , Direktur Utama : TOTO SAPUTRA, Direktur : DR. CH. SUTARMAN, Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN dan Pemegang saham:

- TOTO SAPUTRA sebanyak 600 lembar saham senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- DR. CH. SUTARMAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- DR. ROSMAWI HASAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

yang terdakwa gunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan pengajuan kredit ke PT. Bank Mandiri **tersebut** tidak benar, oleh karena terdakwa tidak pernah **menghadap Notaris DRADJAT DARMADJI, SH, untuk meminta dibuatkan Akta Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI**, namun terdakwa tetap menggunakan akta dengan mencantumkan nama, Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menggunakan SHM No. 934/Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan di Bank Mandiri, sehingga untuk memenuhi persyaratan Bank Mandiri terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA** memasukkan nama pemilik jaminan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN ke dalam pengurus PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, untuk dokumen yang di lampirkan sebagai persyaratan pengajuan kredit di Bank Mandiri;

kemudian setelah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** berhasil mencairkan uang pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ternyata terdakwa tidak melakukan pelunasan cicilan sebagai kewajiban terdakwa kepada Bank sehingga Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading melakukan klarifikasi terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan sertifikat SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren atas nama saksi ROSMAWI HASAN, karena saksi ROSMAWI HASAN merasa tidak pernah memiliki saham di **PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI** dan tidak pernah menjadi Komisaris Utama lalu saksi ROSMAWI HASAN melaporkan perbuatan terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi sekitar tanggal 24 Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA**, *Dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTA JATIM BAHARI merasa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan modal dalam menjalankan usahanya tersebut, kemudian terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** mencari cara dengan menghubungi **RIKOFLY** (saat ini telah meninggal dunia) anak dari saksi ROSMAWI HASAN, dan mengutarakan maksud terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan berpura-pura kalau terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** sedang mencari sebidang tanah untuk terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** beli mendengar hal tersebut **RIKOFLY** yang mengetahui kalau saksi ROSMAWI HASAN (ayah kandung RIKOFLY (Alm) ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Caraka Raya No. 67 Rt. 001/007 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tangerang Selatan, seluas 1.210 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik, SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren menyampaikannya kepada saksi ROSMAWI HASAN, lalu RIKOFLY meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi ROSMAWI HASAN atas perintah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan alasan untuk dilakukan Pengecekan keasliannya di BPN, setelah sertifikat tersebut berada ditangan RIKOFLY selanjunya oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** sertifikat nomor 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tersebut oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** gunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, dengan mengatas namakan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, dengan melampirkan surat-surat berupa:

- a. Asli Surat Permohonan debitur tanggal 8 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, CH SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- b. Fotokopi NPWP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- c. Fotokopi TDP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- d. Fotokopi SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- e. Fotokopi KTP atas nama TOTO SAPUTRA, CH. SUTARMAN dan Drs.ROSMAWI HASAN dan ZURJANIS.
- f. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH. Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat; dan
- h. Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT.
- i. Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. ROSMAWI HASAN no. 934 (aslinya di serahkan sebelum penanda tangan perjanjian kredit).
- j. Laporan keuangan perusahaan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 31 desember 2009 dan 31 desember 2010.
- k. Company profile PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- l. Surat Persetujuan dari Drs. ROSMAWI HASAN kepada TOTO SAPUTRA yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan DRS. ROSMAWI HASAN, tanggal 16 Agustus 2011.
- m. Surat pernyataan TOTO SAPUTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA .

Bahwa terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA** mengetahui kalau akta Perubahan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH. Notaris Jakarta Pusat dengan pengurus, Direktur Utama : TOTO SAPUTRA, Direktur : DR. CH. SUTARMAN, Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN dan Pemegang saham :

- TOTO SAPUTRA sebanyak 600 lembar saham senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- DR. CH. SUTARMAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- DR. ROSMAWI HASAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

yang terdakwa gunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan pengajuan kredit ke PT. Bank Mandiri **tersebut** tidak benar, oleh karena terdakwa tidak pernah **menghadap Notaris DRADJAT DARMADJI, SH. untuk meminta dibuatkan Akta Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI**, namun terdakwa tetap menggunakan akta dengan mencantumkan nama, Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN oleh karena terdakwa menggunakan SHM No. 934/Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan di Bank Mandiri, sehingga untuk memenuhi persyaratan Bank Mandiri terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN**



SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA memasukkan nama pemilik jaminan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN ke dalam pengurus PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, untuk dokumen yang di lampirkan sebagai persyaratan pengajuan kredit di Bank Mandiri, selanjutnya setelah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** berhasil mencairkan uang pinjaman sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ternyata terdakwa tidak melakukan pelunasan cicilan sebagai kewajiban terdakwa kepada Bank mandiri setiap bulannya sehingga dilakukan klarifikasi terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** dengan sertifikat SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Atas nama saksi ROSMAWI HASAN oleh Bank Mandiri ternyata saksi ROSMAWI HASAN tidak pernah mengaggunkan sertifikat miliknya tersebut dan tidak pernah menjadi **Komisaris Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI** sehingga saksi ROSMAWI HASAN melaporkan perbuatan terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA** ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. Rosmawi Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana memasukan keterangan palsu didalam Akta Otentik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, yaitu kerugian berupa SHM No.934 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Arenatas nama DR. Rosmawi Hasan dengan luas tanah 1.210 m2 di Jl Caraka Raya No.67 RT.001/007Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa Sdr. Toto Saputra;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dirut PT. Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari mau membeli tanah dan rumah saksi, kemudian Terdakwa meminjam



sertifikat melalui anak saksi yang bernama Ricofly, setelah dipinjamkan kemudian dikembalikan kepada anak saksi dan selanjutnya diserahkan kepada saksi, tetapi ternyata sertifikat yang dikembalikan tersebut palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi (RIKOFly) meminjam sertifikat Tanah Hak Milik No. 934/Pondok Karya atas nama saksi (ROSMAWI HASAN) adalah untuk di cek keasliannya, yang pada saat itu saksi tidak tahu siapa calon pembeli tersebut, karena anak saksi (RIKOFly) hanya menyampaikan kepada saksi ada Group PT yang mau beli tanah saksi dan tidak menyampaikan secara jelas kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI dan tidak pernah menerima gaji atau uang apapun dari PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang kredit dari Bank Mandiri;
- Bahwa sertifikat tersebut dikembalikan sekitar bulan Mei 2011;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 petugas Bank Mandiri KC Kelapa Gading menelfon saksi menanyakan perihal pelunasan kredit dengan jaminan tanah milik saksi, sementara saksi tidak pernah menjaminkan tanah tersebut di Bank, dan setelah di periksa ternyata sertifikat tanah milik saksi dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ZUCHROFFY, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian memasukan keterangan palsu dalam Akta othentik yang mana saksi ketahui dari ayah saksi ROSMAWI HASAN (saksi korban);
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya sekitar tahun 2013;
- Bahwa tanah yang berada di Jl. Caraka Raya No. 67 RT.001/007 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang adala milik ayah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa dan CH Sutarman;
 - Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan memasukan keterangan palsu dalam Akta othentik;
 - Bahwa saya mengetahui keterangan palsu dalam Akta othentik pada saat saya diperlihatkan sertifikasi yang tertulis nama ayah saksi tetapi fotonya berbeda;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Dradjat Darmadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama TOTO SAPUTRA , CH. SUTARMAN, namun dengan DR. ROSMAWI HASAN saksi kenal di Pengadilan Jakarta selatan pada tanggal 22 Juni 2015 dalam rangka Sidang Perdata. Dengannya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Korban Rosmawi Hasan, yaitu kerugian berupa SHM No.934 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Arenatas nama DR. Rosmawi Hasan dengan luas tanah 1.210 m2 di Jl Caraka Raya No.67 RT.001/007Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan;
 - Bahwa saksi bekerja seabgai konsultan hukum di Notaris Fauzi Agus , S.H Jl. H. Samanhudi (Jl.Pintu Besi) No.18 Jakarta Pusat;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI no. 82 tanggal 20 Juni 2011 dan saksi juga tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI no. 97 tanggal 18 Juni 2002;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Fauzi Agus, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama TOTO SAPUTRA , CH. SUTARMAN, namun dengan DR. ROSMAWI HASAN saksi kenal di Pengadilan Jakarta selatan pada tanggal 22 Juni 2015 dalam rangka Sidang Perdata. Dengannya tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana memasukan keterangan palsu didalam Akta Otentik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dr.Rosmawi Hasan, yaitu kerugian berupa SHM No.934 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Arenatas nama DR. Rosmawi Hasan dengan luas tanah 1.210 m2 di Jl Caraka Raya No.67 RT.001/007Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan hukum di Notaris Fauzi Agus , S.H Jl. H. Samanhudi (Jl.Pintu Besi) No.18 Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Akta perubahan PT. Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Brian Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana memasukan keterangan palsu didalam Akta Otentik yang menjadi korban adalah saksi Korban Rosmawi Hasan, yaitu kerugian berupa SHM No.934 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Arenatas nama DR. Rosmawi Hasan dengan luas tanah 1.210 m2 di Jl Caraka Raya No.67 RT.001/007Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi bekerja diPT. Bank Mandiri Persero Tbk area Jakarta Pulo Gadung Unit SME dngan tugas antarlain memasarkan produk kredit segment SME;
- Bahwa PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari pernah mengajukan kredit kepada Bank Mandiri BBC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara denganmenggunakan sertifikat SHM No.934 Kelu. Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren atas nama Dr. Rosmawi Hasan;
- Bahwa Nilai kredit yang diajukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pencairannya pada tanggal 26 Agustus 2011 ke rekening

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari nomor:
1250100355304;

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit tersebut, saksi tidak tahu mengenai pengecekan data karena pada saat itu saksi belum masuk menjadi karyawan;
- Bahwa Kredit PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari macet dan tidak dilakukan pembayaran sehingga dilakukan penagihan;
- Bahwa PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari nomor:
1250100355304 rekening tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Areyanti Ramzy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana memasukan keterangan palsu didalam Akta Otentik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Korban Rosmawi Hasan, yaitu kerugian berupa SHM No.934 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Arenatas nama DR. Rosmawi Hasan dengan luas tanah 1.210 m2 di Jl Caraka Raya No.67 RT.001/007Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi bekerja diPT. Bank Mandiri Persero Tbk area Jakarta Pulo Gadung Unit SME dngan tugas antarlain memasarkan produk kredit segment SME;
- Bahwa PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari pernah mengajukan kredit kepada Bank Mandiri BBC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara denganmenggunakan sertifikat SHM No.934 Kelu. Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren atas nama Dr. Rosmawi Hasan;
- Bahwa Nilai kredit yang diajukan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pencairannya pada tanggal 26 Agustus 2011 ke rekening atas nama PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari nomor:
1250100355304;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit tersebut, saksi tidak tahu mengenai pengecekan data karena pada saat itu saksi belum masuk menjadi karyawan;
- Bahwa Kredit PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari macet dan tidak dilakukan pembayaran sehingga dilakukan penagihan;
- Bahwa PT Wahana Sarana Angkutan Jatim Bahari nomor: 1250100355304 rekening tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Halief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Bank Mandiri Cabang Pulo gadung sejak tanggal 1 Februari 2015;
- Adapun jabatan saksi pada bank mandiri cabang Pulo gadung sebagai Relationship manager dengan tugas dan tanggung jawab mencari calon debitur yang layak di berikan kredit segmen bisnis banking (yang berkaitan dengan kredit usaha dengan limit di atas Rp. 500.000.000,- - Rp. 10.000.000.000).
- Bahwa PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN BAHARI pernah mengajukan kredit kepada bank mandiri cabang kelapa Gading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Adhi Triharso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini berprofesi sebagai Notaris dan PPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 sampai dengan saat ini wilayah lingkup kerja saksi sebagai Notaris dan PPAT di Wilayah DKI Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO yang bersangkutan pernah menghadap saksi pada tahun 2004 untuk di buatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI yang bersangkutan pada saat itu selaku Direktur PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan CH SUTARMAN serta DR. ROSMAWI HASAN
- Bahwa saksi pernah membuat ke 3 (tiga) akta sebagai berikut :
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 12 Tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat di hadapan ADI TRIHARSO, SH, Notaris Jakarta.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 18 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat di hadapan ADI TRIHARSO, SH, Notaris Jakarta.
 - c. Akta Berita Acara Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 21 tanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan ADI TRIHARSO, SH, Notaris Jakarta.
- Bahwa akta tersebut tercatat di Buku reportorium Notaris ADI TRIHARSO, SH tahun 2004, 2006 dan 2008.
- Bahwa yang menghadap saksi pada saat pembuatan ke 3 akta tersebut di atas adalah ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA, FENTJE MERPATI, EDY ROCHMADI, ketiga orang tersebut adalah selaku pengurus perusahaan.
- Bahwa pada saat pembuatan ke 3 akta tersebut di atas saksi yang hadir adalah ALEXANDER MAHAPUTRA HASIBUAN, NONA EMI SUHAEMI, RUSMI NINGSIH, NONA ATIT KUSUMA HAPSARI, MURTISARI DEWI selaku saksi notaris ADI TRIHARSO.
- Bahwa tidak ada dokumentasi pada saat pembuatan ke 3 akta tersebut.
- Bahwa Asli Buku reportorium Notaris ADI TRIHARSO, SH tahun 2004, 2006 dan 2008 namun saksi tidak dapat memberikan Fotokopi legalisir lampiran dan halaman Reportorium yang mencatat ke 3 Akta tersebut di atas,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena etika jabatan Notaris, namun saksi dapat memberikan Surat Keterangan terkait ke 3 akta tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Adang Kusnanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GLOBALINDO ANUGERAH PRATAMA yang bergerak dalam bidang pelayaran.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DR. ROSMAWI HASAN, saksi tidak pernah bertemu dengannya dan tidak pernah berbicara melalui telepon maupun langsung oleh yang bersangkutan, namun dalam pengajuan DR. ROSMAWI HASAN ikut bertanda tangan di Surat Permohonan kredit selaku Komisaris PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- Bahwa dengan TOTO SAPUTRA saksi kenal sejak Bulan agustus 2011 di Kantor PT. Bank Mandiri Persero Tbk bussines Bank Center jakarta kelapa Gading yang terletak Jl. Boulevard Raya Blok WE 2 no. 8 Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam rangka menanyakan tentang permohonan kredit yang ingin diajukan oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- Bahwa dengan CH. SUTARMAN saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya dan tidak pernah berbicara melalui telepon maupun langsung oleh yang bersangkutan, namun dalam pengajuan CH. SUTARMAN ikut bertanda tangan di Surat Permohonan kredit selaku Direktur PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI .
- Bahwa yang disampaikan TOTO SAPUTRA kepada saksi pada saat datang Kantor PT. Bank Mandiri Persero Tbk bussines Bank Center jakarta kelapa Gading untuk menanyakan permohonan kredit, "SAKSI MAU MENGAJUKAN KREDIT UNTUK MODAL KERJA JASA EKSPEDISI".
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kantor PT. Bank Mandiri Persero Tbk namun sejak tahun 2014 saksi sudah tidak lagi bekerja di PT. Bank Mandiri Persero Tbk;
- Bahwa PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI pernah mengajukan kredit kepada Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading dengan agunan/jaminan SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren atas nama DR. ROSMAWI HASAN dengan luas tanah 1.210 m2. Adapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kredit tersebut adalah TOTO SAPUTRA selaku Dirut PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, CH. SUTARMAN selaku Direktur dan Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI berdasarkan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2011.

- Bahwa yang menjabat sebagai Team leader periode 2010 sampai dengan 2012 adalah saksi sendiri ADANG KUSNANDAR dan yang menjabat sebagai Relationship Manager pada tahun 2010 sampai dengan saksi mutasi ke Bank Mandiri Cabang Batam pada tahun 2012 adalah HENDRI SP PANJAITAN dan BBC Manager pada saat itu yang menjabat adalah IWAN TRI IMAWAN yang menjabat sejak tahun 2010 sampai dengan saksi mutasi ke Bank Mandiri Cabang Batam masih menjabat jabatan tersebut.

- Bahwa jenis kredit yang di ajukan oleh PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI kepada Bank Mandiri cabang BBC kelapa Gading atas dasar Nota analisa No. BBC. JKG / 0189 /2011, tanggal 16 Agustus 2011 adalah Jenis Kredit Modal Kerja.

- Bahwa Nilai pinjaman yang diajukan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI adalah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)dengan jangka waktu yang di berikan Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading selama 12 Bulan berdasarkan Perjanjian kredit dengan suku bunga 13,5 % per tahun.

- Bahwa dokumen-dokumen yang di ajukan oleh PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI kepada Bank Mandiri pada saat mengajukan kredit berdasarkan data yang saksi pegang adalah sebagai berikut :

- 1).Asli Surat Permohonan debitur tanggal 8 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, CH SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- 2).Foto kopi SIUJPT (Surat Ijin Usaha Jasa pengurusan Transportasi) PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI No.AL.003/B.518/106/02, tanggal 8 Agustus 2002.
- 3).Fotokopi NPWP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- 4).Fotokopi TDP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- 5).Fotokopi SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- 6).Fotokopi KTP atas nama TOTO SAPUTRA, CH. SUTARMAN dan Drs.ROSMAWI HASAN dan ZURJANIS.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



- 7).Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat
- 8).Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat; dan
- 9).Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT.
- 10).Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. ROSMAWI HASAN no. 934 (aslinya di serahkan sebelum penanda tangan perjanjian kredit).
- 11).Laporan keuangan perusahaan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 31 desember 2009 dan 31 desember 2010.
- 12).Company profile PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- 13).Surat Persetujuan dari Drs. ROSMAWI HASAN kepada TOTO SAPUTRA yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan DRS. ROSMAWI HASAN, tanggal 16 Agustus 2011.
- 14).Surat pernyataan TOTO SAPUTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA.
 - Bahwa kami pihak Bank Mandiri telah melakukan pengecekan lokasi usaha PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI di Ruko Ujung menteng Jakarta Timur namun pihak kami tidak melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi agunan namun pihak kami menunjuk Apraisal eksternal rekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA (Laporan terlampir).
 - Bahwa hasil pengecekan lokasi dan kegiatan usaha calon debitur PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI yang dilakukan oleh Team Leader (saksi sendiri) dan RM (HENDRI SP PANJAITAN) yang tertuang di dalam Laporan Kunjungan nasabah bahwa data dan informasi yang saksi dapatkan adalah Administrasi keuangan, informasi pengurus PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, Aspek teknis, lokasi usaha semuanya baik dan status kepemilikan tempat adalah Sewa.
 - Bahwa untuk lokasi agunan di cek langsung oleh Apraisal eksternal rekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA adapun hasilnya adalah lokasi agunan berupa rumah tinggal terletak di Komplek Deplu no. 76 jalan caraka raya no. 67 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren kab tangerang dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan senilai Rp. 2.600.690.000,- (dua miliar enam ratus juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut di terima PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI di verifikasi oleh RM dengan cara membandingkan dokumen fotokopi persyaratan pengajuan kredit dengan yang asli, namun saksi tidak pernah menanyakan kepada RM atas nama HENDRI SP PANJAITAN apakah telah di lakukan pengecekan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan kepada pihak terkait atau belum.

- Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen-dokumen pengajuan kredit PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI tersebut dengan cara mencocokkan dokumen asli dengan Fotokopi.

- Bahwa Saksi tidak memverifikasi dokumen-dokumen pengajuan kredit PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI kepada pihak-pihak terkait dokumen yang diajukan sebagai persyaratan kredit tersebut, saksi hanya mencocokkan dokumen asli yang dipegang oleh TOTO SAPUTRA dengan Fotokopi.

- Bahwa Penandatanganan Akta pemberian Hak Tanggungan dibuatkan di hadapan DAISY MIHARDJA, Notaris Tangerang tersebut di laksanakan pada tanggal 16 September 2011 di Kantor Notaris DAISY MIHARDJA yang terletak di ruko Acropolis Blok A 2 No. 6 Bukit Serpong tangerang.

- Bahwa Pihak yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian kredit Modal kerja berdasarkan Dokumen perjanjian adalah TOTO SAPUTRA , ROSMAWI HASAN selaku pengurus PT. WAHANA SARANAN ANGKUTAN JATIM BAHARI dan IWAN TRI IMAWAN selaku yang mewakili Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading, karena pada saat perjanjian kredit saksi tidak hadir karena saksi pada saat itu sedang dinas luar.

- Bahwa Penandatanganan Akta pemberian Hak Tanggungan dibuatkan di hadapan DAISY MIHARDJA, Notaris Tangerang berdasarkan Dokumen Akta tersebut dihadiri oleh BENNY W. KURNIAWAN selaku kuasa dari IWAN TRI IMAWAN selaku yang mewakili Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang bertindak untuk dan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN, DAISY MIHARDJA selaku Notaris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani
- Bahwa terdakwa bekerja di JH. LOGISTIC Cabang Surabaya yang beralamat di Garaha delta Building Jl. Tanjung Sadari No. 2-4 Lt 2 no. 203 sebagai Kepala Cabang, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala cabang adalah menjalankan operasional perusahaan JH. LOGISTIC cabang Surabaya.
- Bahwa JH. LOGISTIC bergerak dalam bidang jasa angkutan cargo (freid Forwarding)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DR. ROSMAWI HASAN (Palsu) sejak akad kredit tahun 2011 di Bank Mandiri Cabang kelapa gading. Pada saat itu terdakwa di kenalkan oleh Petugas Bank Mandiri (namanya terdakwa lupa) pada saat akad kredit, sebelum itu Terdakwa di beritahukan oleh RIKOFLY bahwa orang tuanya bernama DR. ROSMAWI HASAN . dan terdakwa baru sekali bertemu dengan DR. ROSMAWI HASAN yang palsu tersebut
- Bahwa di bulan Februari 2016 Pada saat Terdakwa di periksa di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya oleh Penyidik Dit Reskrimsus atas nama AKP DODY MONSA, SIK terdakwa di kenalkan dengan seseorang yang bernama DR. ROSMAWI HASAN (asli). Sejak itu terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang bernama DR. ROSMAWI HASAN yang bertemu terdakwa pada saat akad kredit di Bank Mandiri Kelapa Gading adalah palsu.
- Bahwa PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI berdiri sejak tanggal 16 Mei 2002 namun berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI No. 20 tanggal 16 Mei 2002 yang dibuat di hadapan NY. KARTUTI SUNTANA S. SH, Notaris Jakarta, perusahaan tersebut berdiri pada tanggal 16 mei 2002 dengan susunan pengurus dan pemegang saham terlampir.
- Bahwa proses pengangkatan terdakwa sebagai direktur PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI melalui RUPS yang pada saat itu sudah ada hasil dari RUPS tersebut dan terdakwa hanya tanda tangan di RUPS tersebut dan pada saat itu terdakwa datang ke Notaris ADI TRIHARSO, SH untuk menandatangani Akta Nomor 12 Tanggal 14 Juli 2004. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 18 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat di hadapan ADI TRIHARSO, SH, Notaris Jakarta terjadi perubabahan susunan pengurus dan pemegang saham terlampir.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa perlihatkan Akta PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI dan menerangkan sebagai berikut :
 - 1). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 12 Tanggal 14 Juli 2004.
 - 2). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 18 tanggal 21 Juli 2006 .
 - 3). Akta Berita Acara Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 21 tanggal 28 November 2008.
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI pernah mengajukan kredit kepada Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading pada tanggal 24 Agustus 2011 yang melakukan perjanjian kredit adalah terdakwa sendiri (TOTO SAPUTRA).
- Terdakwa lupa dokumen apa saja yang di lampirkan Pada saat pengajuan kredit kepada Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading. *Namun yang terdakwa ingat dokumen yang di lampirkan adalah Akta PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI sebagai berikut :*
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
 - c. Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
 - d. KTP atas nama terdakwa (TOTO SAPUTRA)
 - e. KTP atas nama CH. SUTARMAN.
 - f. KTP atas nama Drs. ROSMAWI HASAN.
 - g. Surat permohonan pengajuan kredit.
- Bahwa adapun jaminan yang di agunkan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 934/Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN.
- Bahwa yang sebenarnya akta yang di miliki oleh PT. WAHANA SARANA ANGKUTA JATIM BAHARI sebagai berikut :
 - 1). Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI No. 20 tanggal 16 Mei 2002.
 - 2). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 12 Tanggal 14 Juli 2004.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



- 3). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 18 tanggal 21 Juli 2006 .
- 4). Akta Berita Acara Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 21 tanggal 28 November 2008.
- Bahwa karena terdakwa menggunakan SHM no. 934 / Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan di Bank Mandiri, Sehingga untuk memenuhi persyaratan Bank Mandiri terdakwa harus memasukkan nama pemilik jaminan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN ke dalam pengurus PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, untuk dokumen yang di lampirkan untuk pengajian kredit di Bank Mandiri, semuanya almarhum RIKOFLY selaku anak dari Drs. ROSMAWI HASAN yang mengatur.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Notaris DRADJAT DARMADJI, SH Notaris Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Samanhudi (Jl. Pintu Besi) No. 18 A untuk meminta dibuatkan ke 3 (tiga) Akta Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menerima Akta tersebut dari Almarhum RIKOFLY anak dari DR. ROSMAWI HASAN yang asli di Kantor PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI yang terletak di Inkopau Cakung sekitar 2 minggu sebelum pengajuan kredit tanpa di terdakwa pihak lain, dan terdakwa tidak tahu dimana dibuat nya.
 - Bahwa Terdakwa pun tidak pernah menandatangani Minuta ke 3 (tiga) Akta PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan DRADJAT DARMADJI, SH.
 - Bahwa maksud dan tujuannya di buat akta tersebut untuk digunakan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI mengajukan Kredit ke Bank Mandiri Kelapa Gading
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada Alm. RIKOFLY untuk mewakili pembuatan ke 3 (tiga) Akta tersebut di DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Samanhudi (Jl. Pintu Besi) No. 18 A.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan atau memerintahkan siapapun untuk mendaftarkan ke 3 (tiga) akta yang tersebut diatas kepada Kemenkumham RI Dirjen AHU.
 - Bahwa karena terdakwa menggunakan SHM No. 934/Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan di Bank Mandiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memenuhi persyaratan Bank Mandiri terdakwa harus memasukkan nama pemilik jaminan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN ke dalam pengurus PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, untuk dokumen yang di lampirkan untuk pengajuan kredit di Bank Mandiri, semuanya almarhum RIKOFLY selaku anak dari Drs. ROSMAWI HASAN yang mengatur.

- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui Akta yang terdakwa gunakan untuk mengajukan kredit di Bank Mandiri tersebut palsu dan memang tidak pernah di buat, tidak pernah di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama di PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI dan terdakwa tidak pernah menghadap Notaris DRADJAT DARMADJI untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 dan Akta Perubahan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82. Karena terdakwa tahu bahwa PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI memiliki akta yang sebenarnya sebagai berikut :

- 1). Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI No. 20 tanggal 16 Mei 2002.
- 2). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 12 Tanggal 14 Juli 2004.
- 3). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 18 tanggal 21 Juli 2006 .
- 4). Akta Berita Acara Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 21 tanggal 28 November 2008.

- Bahwa Nilai Pinjaman/kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI kepada Bank Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan di setujui oleh Bank MAndiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

- Bahwa kredit yang di mohonkan dan diajukan oleh terdakwa selaku direktur utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI kepada Bank Mandiri telah di cairkan oleh Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2011 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), uang tersebut langsung di cairkan ke rekening pinjaman PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI nomor 1250100355304 Yang kemudian uang tersebut terdakwa

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI cabang Kelapa Gading dengan nomor rekening : 1250011038155 sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu uang sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk sebagai berikut:

- Untuk pelunasan Kepada PT. EXIST ASETINDO yang beralamat di The plaza Semanggi Lt 12 A jl. Jendral Sudirman Kav 50, Jakarta selatan, untuk mengambil jaminan Sertifikat Hak Milik no. 934 kel. Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren atas nama DR. ROSMAWI HASAN sebesar Rp.1.145.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima milyar rupiah) melalui RTGS Bank Mandiri pada tanggal 26 Agustus 2011 ke rekening PT. EXIST ASETINDO dengan nomor : 1220005038008.
- Untuk DR. ROSMAWI HASAN secara cash sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2011.
- Untuk alm. RIKOFLY sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui Cek Bank MAndiri cabang kelapa gading pada tanggal 27 Agustus 2011.
- Untuk RIZALDI (Broker) melalui cek Bank Mandiri cabang Kelapa Gading pada tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Untuk oknum PT. EXIST ASETINDO (terdakwa lupa namanya) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui cek Bank MAndiri cabang kelapa gading pada tanggal 20 Agustus 2011.
- Untuk BERLAN (Broker) melalui Cash pada tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Biaya Notaris untuk akad kredit Di Bank Mandiri sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) langsung di potong oleh Bank Mandiri.
- Untuk Istri RIKOFLY atas nama CUT MELIA DEWI melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1580001185891 atas nama CUT MELIA DEWI sebesar Rp.25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah).
Sisanya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIKOFLY sejak Bulan Juli 2011 di kantor PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, di Cakung di

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



kenalkan oleh RIZALDI teman terdakwa dalam rangka RIKOFLY meminta bantuan kepada terdakwa untuk bekerja sama dalam hal melakukan kredit ke Bank.

- Bahwa pada saat itu RIKOFLY mengatakan kepada terdakwa bahwa RIKOFLY mengalami kredit macet di PT. EXIST ASETINDO. Oleh karena itu RIKOFLY ingin menyelamatkan asetnya yang di jaminkan supaya tidak di lelang dengan janji PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI bisa menggunakan dana pinjaman yang diajukan ke Bank nantinya dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 934 Kecamatan Pondok Aren Kelurahan Pondok Karya, Tangerang atas nama DR. ROSMAWI HASAN.
- Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI saat ini sudah tidak ada, karena perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi secara normal.
- Bahwa adapun aset-aset yang pernah di miliki oleh PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI adalah 1 unit RUKO di Cakung Blok C No. 2 Komplek Ujung Menteng Bisnis Center, Jakarta Timur, namun aset tersebut sudah tidak ada karena perusahaan tidak mampu membayar Cicilan kepada INKOPAU, sehingga Ruko tersebut di ambil kembali oleh Pihak INKOPAU.
- Bahwa Sertifikat SHM No. 934 Kec. Pondok Aren Kel. Pondok Karya atas nama DR. ROSMAWI HASAN bukan aset milik PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- Bahwa Terdakwa menjadikan Sertifikat SHM No. 934 Kec. Pondok Aren Kel. Pondok Karya atas nama DR. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan Kredit di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading atas dasar tawaran dari RIKOFLY untuk menggunakan jaminan sertifikat tersebut dengan memasukkan bapaknya atas nama DR. ROSMAWI HASAN sebagai komisar di akta perubahan PT. PT. WAHANA SARAN ANGKUTAN JATIM BAHARI No. 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh RIKOFLY.
- Bahwa dana kredit yang telah di cairkan oleh Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, tidak terdakwa catatkan di laporan keuangan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI. Hanya uang yang PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI terima sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja yang



dicatatkan di Laporan Keuangan, namun laporan keuangannya saat ini sudah tidak ada.

- Bahwa terdakwa telah menunaikan pembayaran bunga kepada Bank Mandiri selama 12 kali sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan September 2012 adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1).Bulan September 2011 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 21.187.500 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI .
- 2).Bulan Oktober 2011 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 21.187.500 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- 3). Bulan Oktober 2011 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 22.688.476,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- 4).Bulan Oktober 2011 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 21.988.035,- (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- 5).Bulan Januari 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 22.668.750,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- 6).Bulan Februari 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 22.668.070,- (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- 7).Bulan Maret 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 21.208.951,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh



satu rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.

8.)Bulan April 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 22.697.562,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.

9.)Bulan Mei 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 22.090.643,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.

10.)Bulan Juni 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 23.077.120,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.

11.)Bulan Juli 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 22.517.416,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.

12.)Bulan Agustus 2012 bunga yang di bayarkan sebesar Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.

13).Kemudian di bulan September 2012 melakukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit berdasarkan Adendum I Perjanjian kredit modal kerja nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011, tanggal 6 September 2012, namun di bulan September PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI hanya mampu membayar bunga sebesar Rp. 9.295.512,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Pulo Gadung nomor 1250011038155 atas nama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI. Dan sejak September pembayaran kredit tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet, karena PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI sedang mengalami kesulitan ekonomi.

- Bahwa Terdakwa juga belum menunaikan kewajiban terdakwa untuk mengembalikan dana pokok sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah) kepada pihak Bank Mandiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit sampai dengan proses pencairan mengatasnamakan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, Direksi dan pemegang saham PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI yang sebenarnya sesuai Akta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 18 tanggal 21 Juli 2006 atas nama EDDY ROCHMADI selaku Komisaris tidak mengetahui, karena terdakwa dapat informasi dari teman terdakwa atas nama LUBIS bahwa yang bersangkutan sudah meninggal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik, Nomor : 934/Pondok Karya atas nama Doktorandus ROSMAWI HASAN yang terdapat stempel bertuliskan "SERTIFIKAT INI TIDAK SESUAI DENGAN BUKU TANAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG";
2. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perubahan PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
3. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 117 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
4. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 97 tanggal 18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
5. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 12 tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;
6. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Berita Acara Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 21 tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



7. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 18 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Daftar Akta dari nomor : 152 s.d. 170, tanggal 17 Juni 2011 s.d. 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011 yang telah dilegalisasi oleh FAUZI AGUS, SH selaku protokol Notaris DRADJAT DARMADJI, SH;
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku lampiran Daftar Akta dari nomor : 152 s.d. 170, tanggal 17 Juni 2011 s.d. 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011 yang telah dilegalisasi oleh FAUZI AGUS, SH selaku protokol Notaris DRADJAT DARMADJI, SH;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Daftar Akta dari nomor : 79 s.d. 84, tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011;
11. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik, Nomor : 934/Pondok Karya atas nama Doktorandus ROSMAWI HASAN yang terdapat stempel bertuliskan "SERTIFIKAT INI TIDAK SESUAI DENGAN BUKU TANAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG";
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi lampiran Buku Daftar Akta dari nomor : 114 tanggal 9 September 2008 s.d. 118 tanggal 10 September 2008, yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah dilegalisasi oleh Notaris NOVIANTI SH;
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi lempiran Buku Daftar akta dari nomor : 11082 tanggal 13 juni 2002 s.d. 11129 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta pusat yang telah dilegalisasi oleh Notaris NITTA HERRAWATI, SH.
14. Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading. Nomor : BBC.JKG/0771/2012, tanggal 4 September 2012 yang ditujukan kepada PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading. Nomor : BBC.JKG/1398/2012, tanggal 6 September 2012, yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Tbk Regional Credit Operations jakarta Kelapa Gading, perihal Pembuatan Addendum Perjanjian Kredit a.n. PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
16. Fotokopi legalisir Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011 Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 6 September 2012
17. Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. BBC,JKG/0688/2011 tanggal 19 Agustus 2011 antara Sdr. TOTO SAPUTRA dengan PT. Bank Mandiri Tbk BBC Jakarta Kelapa Gading;
18. Fotokopi legalisir Surat Kuasa Toto Saputra tertanggal 4 September 2012;
19. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Toto Saputra tertanggal 4 September 2012;
20. Fotokopi legalisir Standar Prosedur Kredit Small business 2007 Bank Mandiri;
21. Fotokopi legalisir Surat PT. WSA Jatim Bahari tanggal 8 Agustus 2011 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk;
22. Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat;
23. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat;
24. Fotokopi legalisir Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT;
25. 1 (satu) asli rekening Koran bank Mandiri cabang Jakarta Pulogadung atas nama WAHANASARANA ANGKUTA rekening nomor : 1250011038155 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Desember 2014;
26. Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum para Pemegang saham Luar Biasa PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, tanggal 16 Agustus 2011;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris ADI TRIHARSO, SH Nomor : 04 / NOT / I / 2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh ADI TRIHARSO, SH Notaris Kota Jakarta Selatan;
28. Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. BBC. JKG/0688/2011, TANGGAL 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan ADANG KUSNANDAR;
29. Fotokopi Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri, Tbk yang di tanda tangani TOTO SAPUTRA selaku Dirut PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, Drs. Ch. SUTARMAN selaku Direktur dan Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris, tanggal 08 Agustus 2011;
30. Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WahanasaranaAngkutan Jatimbahari hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, Drs. CH. SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN;
31. Fotokopi legalisir Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit PT. Wahanasarana angkutan Jatimbahari yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Tbk, tanggal 13 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama;
32. fotokopi legalisir Surat Persetujuan tertanggal 16 Agustus 2011 dari Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris Utama kepada TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
33. Fotokopi Surat Pernyataan TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari tanggal 16 Agustus 2011;
34. Fotokopi legalisir Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-13402HT.01.01-TH.2002, tanggal 19 Juli 2002;
35. Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-14826AH.01.02-TH.2009, tanggal 13 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
36. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 74/Not-D/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DRAJAT DARMADJI, SH selaku Notaris di Jakarta;
37. Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri (persero) Tbk BBC Jakarta kelapa Gading NOmor : BBC.JKG/0648/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang ditujukan kepada KJPP Areyanti Junita perihal : Pelaksanaan Kerja Penilaian Agunan Kredit Debitur bank mandiri Segmen bussines banking;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotokopi legalisir laporan Penilaian No. laporan : 066/lap.Pen/AJ-WAJ/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Debitur PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
39. Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor : 0349/ST/AJ-BM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HANDI HARNOTO;
40. Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yang ditandatangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama;
41. Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran Terbatas PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari nomor : 130346344066 tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Prdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya;
42. Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
43. Fotokopi legalisir KTP atas nama DRS. ROSMAWI HASAN dengan NIK : 09.5310.200442.0195, KTP atas nama ZURJANIS dengan NIK : 09.5310.450345.0050 dan KTP atas nama TOTO SAPUTRA dengan NIK 3275111409650007;
44. Fotokopi legalisir Buku tanah SHM no. 934 kantor BPN Tangerang Kabupaten atas nama DRS. ROSMAWI HASAN;
45. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor : 230 – 2011, tanggal 16 September 2011 yang dibuat dihadapan PPAT DAISY MIHARDJA, Tangerang Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI merasa kekurangan modal dalam menjalankan usahanya tersebut, kemudian terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA mencari cara dengan menghubungi RIKOFLY (saat ini telah meninggal dunia) anak dari saksi ROSMAWI HASAN, dan mengutarakan maksud terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA dengan berpura-pura kalau terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA sedang mencari sebidang tanah untuk terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA beli;
- Bahwa mendengar hal tersebut RIKOFLY yang mengetahui kalau saksi ROSMAWI HASAN (ayah kandung RIKOFLY (Alm) ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Caraka Raya no. 67 Rt. 001/007 Kel. Pondok



Karya Kec. Pondok Aren tangerang Selatan, seluas 1.210 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik, SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren menyampaikannya kepada saksi ROSMAWI HASAN, lalu RIKOFLY meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi ROSMAWI HASAN atas perintah terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA dengan alasan untuk dilakukan Pengecekan keasliannya di BPN;

- Bahwa setelah sertifikat tersebut berada ditangan RIKOFELY selanjunya oleh terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA sertifikat Nomor 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tersebut oleh terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA gunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, dengan mengatas namakan PT. WAHANA SARANA ANGKUTA JATIM BAHARI, dengan melampirkan surat-surat berupa:

- a. Asli Surat Permohonan debitur tanggal 8 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, CH SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- b. Fotokopi NPWP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- c. Fotokopi TDP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI
- d. Fotokopi SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- e. Fotokopi KTP atas nama TOTO SAPUTRA, CH. SUTARMAN dan Drs.ROSMAWI HASAN dan ZURJANIS.
- f. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat; dan
- h. Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT.



- i. Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. ROSMAWI HASAN no. 934 (aslinya di serahkan sebelum penanda tangan perjanjian kredit).
- j. Laporan keuangan perusahaan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 31 desember 2009 dan 31 desember 2010.
- k. Company profile PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- l. Surat Persetujuan dari Drs. ROSMAWI HASAN kepada TOTO SAPUTRA yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan DRS. ROSMAWI HASAN, tanggal 16 Agustus 2011
- m. Surat pernyataan TOTO SAPUTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA mengetahui kalau akta Perubahan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI Nomor 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris Jakarta Pusat dengan pengurus, Direktur Utama : TOTO SAPUTRA, Direktur : DR. CH. SUTARMAN, Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN dan Pemegang saham:
- TOTO SAPUTRA sebanyak 600 lembar saham senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - DR. CH. SUTARMAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - DR. ROSMAWI HASAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- Bahwa yang terdakwa gunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan pengajuan kredit ke PT. Bank Mandiri tersebut tidak benar, Oleh karena terdakwa tidak pernah menghadap Notaris DRADJAT DARMADJI, SH, untuk meminta dibuatkan Akta Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, namun terdakwa tetap menggunakan akta dengan mencantumkan nama , Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN oleh karena terdakwa menggunakan SHM no. 934/Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan di Bank Mandiri, Sehingga untuk memenuhi persyaratan Bank Mandiri terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA memasukkan nama pemilik jaminan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN ke dalam pengurus PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, untuk dokumen yang di lampirkan sebagai persyaratan pengajuan kredit di Bank Mandiri, selanjutnya



setelah terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA berhasil mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ternyata terdakwa tidak melakukan pelunasan cicilan sebagai kewajiban terdakwa kepada Bank mandiri setiap bulannya sehingga dilakukan klarifikasi terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA dengan sertifikat SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Atas nama saksi ROSMAWI HASAN oleh Bank Mandiri ternyata saksi ROSMAWI HASAN tidak pernah mengagungkan sertifikat miliknya tersebut dan tidak pernah menjadi Komisaris Utama PT.WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI sehingga saksi ROSMAWI HASAN melaporkan perbuatan terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI merasa kekurangan modal dalam menjalankan usahanya tersebut, kemudian terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA mencari cara dengan menghubungi RIKOFLY (saat ini telah meninggal dunia) anak dari saksi ROSMAWI HASAN, dan mengutarakan maksud terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA dengan berpura-pura kalau terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA sedang mencari sebidang tanah untuk terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA beli;
- Bahwa mendengar hal tersebut RIKOFLY yang mengetahui kalau saksi ROSMAWI HASAN (ayah kandung RIKOFLY (Alm) ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Jl. Caraka Raya no. 67 Rt. 001/007 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tangerang Selatan, seluas 1.210 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik, SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren menyampaikannya kepada saksi ROSMAWI HASAN, lalu RIKOFLY meminjam sertifikat tanah tersebut kepada saksi ROSMAWI HASAN atas perintah terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA dengan alasan untuk dilakukan Pengecekan keasliannya di BPN;
- Bahwa setelah sertifikat tersebut berada ditangan RIKOFELY selanjunya oleh terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA sertifikat Nomor 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tersebut oleh terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA gunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading yang terletak di Jl. Boulevard Raya Blok WE II No. 8, Jakarta Utara, dengan mengatas namakan PT. WAHANA

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, dengan melampirkan surat-surat berupa:

- a. Asli Surat Permohonan debitur tanggal 8 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, CH SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- b. Fotokopi NPWP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- c. Fotokopi TDP PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- d. Fotokopi SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) PT. WAHANA SARANA ANGKUTANN JATIM BAHARI.
- e. Fotokopi KTP atas nama TOTO SAPUTRA, CH. SUTARMAN dan Drs.ROSMAWI HASAN dan ZURJANIS.
- f. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat.
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat; dan
- h. Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT.
- i. Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. ROSMAWI HASAN no. 934 (aslinya di serahkan sebelum penanda tangan perjanjian kredit).
- j. Laporan keuangan perusahaan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 31 desember 2009 dan 31 desember 2010.
- k. Company profile PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI.
- l. Surat Persetujuan dari Drs. ROSMAWI HASAN kepada TOTO SAPUTRA yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan DRS. ROSMAWI HASAN, tanggal 16 Agustus 2011.
- m. Surat pernyataan TOTO SAPUTRA tanggal 16 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh TOTO SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA mengetahui kalau akta Perubahan PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIMBAHARI Nomor 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris Jakarta Pusat dengan pengurus, Direktur Utama : TOTO SAPUTRA, Direktur : DR. CH. SUTARMAN, Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN dan Pemegang saham:

- TOTO SAPUTRA sebanyak 600 lembar saham senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- DR. CH. SUTARMAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- DR. ROSMAWI HASAN sebanyak 200 lembar saham senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

- Bahwa yang terdakwa gunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan pengajuan kredit ke PT. Bank Mandiri tersebut tidak benar, Oleh karena terdakwa tidak pernah menghadap Notaris DRADJAT DARMADJI, SH, untuk meminta dibuatkan Akta Perseroan Terbatas PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, namun terdakwa tetap menggunakan akta dengan mencantumkan nama , Komisaris Utama : DR. ROSMAWI HASAN oleh karena terdakwa menggunakan SHM no. 934/Pondok Karya atas nama Drs. ROSMAWI HASAN sebagai Jaminan di Bank Mandiri, Sehingga untuk memenuhi persyaratan Bank Mandiri terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA alias TOTO SAPUTRA memasukkan nama pemilik jaminan atas nama Drs. ROSMAWI HASAN ke dalam pengurus PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, untuk dokumen yang di lampirkan sebagai persyaratan pengajuan kredit di Bank Mandiri, selanjutnya setelah terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA berhasil mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ternyata terdakwa tidak melakukan pelunasan cicilan sebagai kewajiban terdakwa kepada Bank mandiri setiap bulannya sehingga dilakukan klarifikasi terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA dengan sertifikat SHM No. 934 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Atas nama saksi ROSMAWI HASAN oleh Bank Mandiri ternyata saksi ROSMAWI HASAN tidak pernah mengagungkan sertifikat miliknya tersebut dan tidak pernah menjadi Komisaris Utama PT.WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI sehingga saksi ROSMAWI HASAN melaporkan perbuatan terdakwa ELISA TEGUH MARHAEN SAPUTRA ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur menggunakan akte seolah-olah isinya cocok

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal yang sebenarnya dan pemakaian akta/surat tersebut mendatangkan kerugian pada orang lain dalam hal ini saksi DR. Rosmawi Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban DR. Rosmawi Hasan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elisa Teguh Marhaen Saputra alias Toto Saputra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang mendatangkan kerugian bagi orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Elisa Teguh Marhaen Saputra alias Toto Saputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik, Nomor : 934/Pondok Karya atas nama Doktorandus ROSMAWI HASAN yang terdapat stempel bertuliskan “SERTIFIKAT INI TIDAK SESUAI DENGAN BUKU TANAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG”;
 - 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perubahan PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 82 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
 - 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 117 tanggal 10 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
 - 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 97 tanggal 18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT DRAJAT DARMADJI, SH;
 - 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 12 tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Asli Akta Berita Acara Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 21 tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;
- 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, Nomor : 18 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ADI TRIHARSO, SH;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Daftar Akta dari nomor : 152 s.d. 170, tanggal 17 Juni 2011 s.d. 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011 yang telah dilegalisasi oleh FAUZI AGUS, SH selaku protokol Notaris DRADJAT DARMADJI, SH;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku lampiran Daftar Akta dari nomor : 152 s.d. 170, tanggal 17 Juni 2011 s.d. 21 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011 yang telah dilegalisasi oleh FAUZI AGUS, SH selaku protokol Notaris DRADJAT DARMADJI, SH;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Daftar Akta dari nomor : 79 s.d. 84, tanggal 9 Juni 2011 yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh REFIZAL, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2011;
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik, Nomor : 934/Pondok Karya atas nama Doktorandus ROSMAWI HASAN yang terdapat stempel bertuliskan "SERTIFIKAT INI TIDAK SESUAI DENGAN BUKU TANAH YANG ADA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG";
- 1 (satu) eksemplar fotokopi lampiran Buku Daftar Akta dari nomor : 114 tanggal 9 September 2008 s.d. 118 tanggal 10 September 2008, yang dibuat dihadapan DRAJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta Pusat, yang telah dilegalisasi oleh Notaris NOVIANTI SH;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi lempiran Buku Daftar akta dari nomor : 11082 tanggal 13 juni 2002 s.d. 11129 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris di Jakarta pusat yang telah dilegalisasi oleh Notaris NITTA HERRAWATI, SH.
- Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading. Nomor : BBC.JKG/0771/2012, tanggal 4 September 2012 yang ditujukan kepada PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK);
- Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri BBC Jakarta Kelapa Gading. Nomor : BBC.JKG/1398/2012, tanggal 6 September 2012, yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Tbk Regional Credit Operations jakarta Kelapa Gading, perihal Pembuatan Addendum Perjanjian Kredit a.n. PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
- Fotokopi legalisir Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011 Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 6 September 2012
- Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. BBC,JKG/0688/2011 tanggal 19 Agustus 2011 antara Sdr. TOTO SAPUTRA dengan PT. Bank Mandiri Tbk BBC Jakarta Kelapa Gading;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Kuasa Toto Saputra tertanggal 4 September 2012;
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Toto Saputra tertanggal 4 September 2012;
- Fotokopi legalisir Standar Prosedur Kredit Small business 2007 Bank Mandiri;
- Fotokopi legalisir Surat PT. WSA Jatim Bahari tanggal 8 Agustus 2011 perihal Permohonan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk;
- Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 18 Juni 2002 Nomor 97 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 10 September 2008 Nomor 117 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT, Jakarta Pusat;
- Fotokopi legalisir Akta Perubahan PT. WAHANASARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI tanggal 20 Juni 2011 Nomor 82 yang dibuat dihadapan DRADJAT DARMADJI, SH Notaris dan PPAT;
- 1 (satu) asli rekening Koran bank Mandiri cabang Jakarta Pulogadung atas nama WAHANASARANA ANGKUTAN rekening nomor : 1250011038155 periode 1 Agustus 2011 s.d. 31 Desember 2014;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum para Pemegang saham Luar Biasa PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari, tanggal 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Notaris ADI TRIHARSO, SH Nomor : 04 / NOT / I / 2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh ADI TRIHARSO, SH Notaris Kota Jakarta Selatan;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan No. BBC. JKG/0688/2011, TANGGAL 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA dan ADANG KUSNANDAR;
- Fotokopi Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit, kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri, Tbk yang di tanda tangani TOTO SAPUTRA selaku Dirut PT. WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI, Drs. Ch. SUTARMAN selaku Direktur dan Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris, tanggal 08 Agustus 2011;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WahanasaranaAngkutan Jatimbahari hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA, Drs. CH. SUTARMAN dan Drs. ROSMAWI HASAN.
- Fotokopi legalisir Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit PT. Wahanasarana angkutan Jatimbahari yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Tbk, tanggal 13 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama;
- fotokopi legalisir Surat Persetujuan tertanggal 16 Agustus 2011 dari Drs. ROSMAWI HASAN selaku Komisaris Utama kepada TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
- Fotokopi Surat Pernyataan TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari tanggal 16 Agustus 2011;
- Fotokopi legalisir Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-13402HT.01.01-TH.2002, tanggal 19 Juli 2002;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-14826AH.01.02-TH.2009, tanggal 13 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 74/Not-D/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DRAJAT DARMADJI, SH selaku Notaris di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri (persero) Tbk BBC Jakarta kelapa Gading Nomor : BBC.JKG/0648/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang ditujukan kepada KJPP Areyanti Junita perihal : Pelaksanaan Kerja Penilaian Agunan Kredit Debitur bank mandiri Segmen bussines banking;
- Fotokopi legalisir laporan Penilaian No. laporan : 066/lap.Pen/AJ-WAJ/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Debitur PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;
- Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor : 0349/ST/AJ-BM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukan kepada Sdr. HANDI HARNOTO;
- Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yang ditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama;
- Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran Terbatas PT. Wahanasarana Angkutan Jatimbahari nomor : 130346344066 tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Prdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya;
- Fofokopi legalisir Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/334/KMK/2011, tanggal 24 Agustus 2011
- Fotokopi legalisir KTP atas nama DRS. ROSMAWI HASAN dengan NIK : 09.5310.200442.0195, KTP atas nama ZURJANIS dengan NIK : 09.5310.450345.0050 dan KTP atas nama TOTO SAPUTRA dengan NIK 3275111409650007;
- Fotokopi legalisir Buku tanah SHM no. 934 kantor BPN Tangerang Kabupaten atas nama DRS. ROSMAWI HASAN;
- Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor : 230 – 2011, tanggal 16 September 2011yang dibuat dihadapan PPAT DAISY MIHARDJA, Tangerang Kabupaten.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H.,M.Hum., dan Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.-

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H.,M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)